MARCO ENRICO TRIVELLIN
ARCHITETTO

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Procedura di cui al R.G.E. n. **122/2023**

Giudice Istruttore: Dott.ssa Federica LUNARI

Creditore procedente: RED SEA SPV S.r.l.

contro

Debitore:

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

ELABORATO PERITALE

PERIZIA DI STIMA

RELAZIONE ED ALLEGATI

Consulente Tecnico d'Ufficio incaricato: Arch. Marco Enrico TRIVELLIN

Studio Tecnico d'Architettura
Via Venezia Euganea, 16
07026 OLBIA (OT)
P. IVA: 01749730907

metarch @ tiscali.it
Tel./Fax: (+39) 0789 26615
Cell.: (+39) 338 7892929
P.E.C.: marcoenrico.trivellin@archiworldpec.it

Domicilio fiscale
Via Venezia Euganea, 16
07026 OLBIA (OT)
C. F.: TRV MCN 62C17 L781R

Firmato Da: TRIVELLIN MARCO ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7ff56ce8f208dd8ec8a14b3e379cec22

1. PREMESSA

Nella pubblica udienza del 24/01/2024, l'ill.mo Giudice Dott.ssa Federica LUNARI, ha nominato ed il 27/01/2024 conferito incarico professionale, previo giuramento di rito, allo scrivente Arch. Marco Enrico TRIVELLIN, iscritto all'ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Sassari e Olbia-Tempio al numero 265, con studio tecnico in Olbia, alla via Venezia Euganea n.16, **di redigere la stima di un immobile** sito in Arzachena (SS), Via Luigi Einaudi n. 8, oggetto di pignoramento nella **procedura R.G.E. n. 122/2023.**

L'immobile da stimare viene indicato quale bene pignorabile nell'atto notificato al debitore, , nella persona del legale rappresentante pro tempore , in data 05/10/2023 dall'ufficiale giudiziario su richiesta della

A seguito di accordi con l'IVG e previa comunicazione alle parti, avvenuta con p.e.c. in data 21/02/2024 lo scrivente CTU stabiliva per il giorno 03/04/2024 alle ore 10:00 l'inizio delle operazioni peritali, con concomitante sopralluogo presso l'immobile oggetto di accertamento, ed all'ora e giorno stabiliti, alla presenza di:

, incaricato dell'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG),

avveniva la presa visione del luogo, l'identificazione dell'immobile, ma non l'accesso allo stesso per impossibilità dovuta all'assenza di chiunque ne potesse permettere l'effettuazione.

Si rimandava pertanto l'accesso a nuova data, che, con comunicazione avvenuta con p.e.c. del 03/04/2024 e successiva rettifica del 26/04/2024, lo scrivente CTU stabiliva per il giorno 14/05/2024 alle ore 10:00. All'ora e giorno stabiliti, alla presenza di:

, incaricato dell'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG),

si attendeva invano chiunque potesse permettere l'accesso all'immobile oggetto di pignoramento.

In accordo con il rappresentante dell'IVG presente, si chiudeva l'incontro e si rimandava a data da destinarsi l'effettuazione dell'accesso, con l'impegno di portare a conoscenza del G.E. quanto accaduto e chiedere istruzioni circa la prosecuzione delle operazioni peritali (richiesta di chiarimenti depositata dal sottoscritto consulente in data 03/06/2024, oltre a relazione del custode IVG depositata in data 21/05/2024).

A seguito di colloquio con il legale dell'esecutata e di accordi con l'IVG e previa comunicazione alle parti, avvenuta con p.e.c. in data 05/03/2025, lo scrivente CTU stabiliva per il giorno 20/03/2025 alle ore 10:00 la prosecuzione delle operazioni peritali finalizzata all'accesso all'immobile oggetto di accertamento, ed all'ora e giorno stabiliti, alla presenza di:

Firmato Da: TRIVELLIN MARCO ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7ff56ce8f208dd8ec8a14b3e379cec22

, incaricato dell'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG),

, occupante l'immobile con contratto di locazione,

, occupante l'immobile,

avveniva l'accesso allo stesso; sbrigate le formalità di rito, si è proceduto al rilievo planimetrico del fabbricato, all'acquisizione delle necessarie informazioni tecnico-costruttive relative, alla verifica dei confini catastali ed alla predisposizione di idoneo servizio fotografico, sia degli spazi interni che di quelli esterni.

Nell'occasione ci si rendeva conto dell'esistenza di locali al piano terra non presenti sia nella documentazione urbanistica che nella catastale e non a disposizione degli occupanti la porzione d'immobile al piano primo. Non è stato possibile accedervi per indisponibilità delle chiavi.

Null'altro essendovi da verificare ed accertare, il sottoscritto dichiarava conclusa la tornata di operazioni peritali alle ore 12:45 (verbale di inizio e di prosecuzione operazioni e relative comunicazioni alle parti, rif. **Allegato H.1-3**, **H.5**).

Mancato l'accesso ai locali del piano terra, in accordo con l'IVG e con la proprietà, che per l'occasione ha provveduto a mettere a disposizione le chiavi, si è provveduto ad un sopralluogo integrativo in data 15/04/2025, previe comunicazioni alle parti avvenute con p.e.c. del 29/03/2025 e 10/04/2025, alla presenza di:

, incaricato dell'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG),

si è proceduto all'accesso ai locali e al rilievo planimetrico degli stessi, oltre alla predisposizione di idoneo servizio fotografico, sia degli spazi interni che di quelli esterni.

Null'altro essendovi da verificare ed accertare, il sottoscritto dichiarava conclusa la tornata di operazioni peritali alle ore 18:00 (verbale di prosecuzione operazioni e relative comunicazioni alle parti, rif. **Allegato H.4**, **H.5**).

2. QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

L'esperto incaricato:

1) *Verifichi, prima di ogni attività, congiuntamente al custode, la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. (estratto dal catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate sino al primo acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione del pignoramento oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al giudice eventuali gravi mancanze.*

Firmato Da: TRIVELLIN MARCO ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7ff56ce8f208dd8ec8a14b3e379cec22

Il sottoscritto CTU incaricato, ha provveduto ad esaminare gli atti del procedimento, ad eseguire ogni operazione ritenuta necessaria, e ad esaminare i documenti depositati ex art. 567 c.p.c., ritenendo idonea la documentazione agli atti. Si è comunque provveduto ad effettuare una ispezione ipotecaria di verifica al fine di poter analizzare e predisporre l'elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli relativamente all'immobile pignorato nel ventennio anteriore dalla trascrizione del pignoramento.

Si allega il certificato notarile già presente in atti (rif. **Allegato D.1**).

2) Provveda ad acquisire:

i) planimetria catastale;

ii) tutti i titoli edilizi (licenze, concessioni, permessi di costruire, condoni etc.) e gli elaborati grafici dell'ultimo titolo valido e comunque l'ultimo elaborato riguardante il bene nella sua totalità;

iii) certificato di abitabilità/agibilità ove esistente;

iv) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza negoziale al debitore dell'immobile pignorato;

v) eventuali dichiarazioni di successione successive al titolo negoziale, segnalando immediatamente al Giudice dell'Esecuzione l'eventuale mancanza della nota di trascrizione dell'atto di accettazione espressa o tacita dell'eredità.

Si rimanda agli allegati (rif. **Allegato C.3**, **E.2-3**, **F.1**).

3) Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità:

i) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l'immobile e non consentono la sua univoca identificazione;

ii) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l'individuazione del bene;

iii) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato l'immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato.

Nell'atto di pignoramento il bene risulta univocamente identificabile. Non sussiste alcuna

Firmato Da: TRIVELLIN MARCO ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7ff56ce8f208dd8ec8a14b3e379cec22

difformità rilevante, ma si segnala l'assenza sul fronte strada di un riscontro materiale relativo al numero civico.

4) *Proceda, senza richiedere autorizzazione del giudice, ad eseguire le necessarie variazioni per l'aggiornamento del catasto, sia esso Catasto Terreni o Catasto Fabbricati, fino ad un importo massimo di spesa complessiva pari ad € 1.500,00 oltre accessori di legge; qualora le variazioni catastali dovessero comportare una spesa maggiore gli esborsi dovranno essere autorizzati dal giudice su specifica istanza dell'esperto e in detto caso l'esperto dovrà indicare in detta istanza una sintetica descrizione dell'immobile e del suo stato in modo che il giudice possa valutare la convenienza di dette spese.*

La planimetria dell'unità immobiliare (Foglio 40, Particella 1967) depositata presso gli uffici del Catasto della Provincia di Sassari è difforme dallo stato di fatto attuale e da quello urbanistico; tale difformità non è di scarsa rilevanza catastale perché influente sulla dimensione della superficie complessiva nonché sulla dimensione e distribuzione degli spazi interni e, di conseguenza, sulla corretta determinazione della rendita, e pertanto comporta l'obbligo della presentazione di un aggiornamento della planimetria presente in catasto (rif. **Allegato C.3**).

Peraltro, ad oggi il deposito di una planimetria catastale aggiornata che identifichi l'attuale stato di fatto è operazione inutile in quanto, per correttezza procedurale, le difformità urbanistiche riscontrate necessitano *in primis* dell'avvio di una procedura di accertamento di conformità urbanistica, affinché l'Ente comunale preposto possa stabilire quali di tali difformità sarebbero o meno sanabili, e, conseguentemente, ufficializzare la consistenza dell'immobile, indipendentemente dalle valutazioni tecniche che il sottoscritto consulente espone nella presente relazione di perizia.

Alla luce delle precedenti considerazioni, è necessario rimandare ad un momento successivo il necessario aggiornamento e deposito della planimetria catastale, da effettuarsi telematicamente attraverso la procedura standardizzata DOCFA dell'Agenzia delle Entrate.

Ad oggi non è inoltre possibile quantificare, in via definitiva, il costo per l'aggiornamento catastale, dipendendo questo da ragioni di mercato e di offerta professionale, fermo restando gli importi da corrispondere per i diritti catastali, a condizione della loro invarianza nel tempo.

5) *Alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato di stato libero o l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio degli*

Firmato Da: TRIVELLIN MARCO ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7ff56ce8f208dd8ec8a14b3e379cec22

esecutati titolari degli immobili pignorati (nel caso in cui non sia noto il comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto dal certificato di matrimonio richiedibile nel comune di residenza); in caso di convenzioni matrimoniali particolari diverse da quelle statuente la separazione dei beni, acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici;

Non ricorre il caso.

6) Accerti lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato. Ove il bene sia occupato da terzi in base a contratto di affitto o locazione, verifichi la data di registrazione e di scadenza del contratto assumendo informazioni presso il debitore, il terzo occupante o le associazioni di categoria ed effettuando ricerche presso l'Ufficio del Registro con il nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte. In ogni caso l'esperto acquisisca copia dall'Agenzia delle Entrate di ogni contratto registrato, anteriore o posteriore al pignoramento, avente ad oggetto il bene o parte dei beni oggetto di esecuzione, escludendo dall'allegazione i soli contratti chiaramente risolti, scaduti o comunque non più in essere.

L'unità immobiliare in accertamento risulta a disposizione del soggetto esecutato, che ne detiene la proprietà per 1/1 in virtù di un atto di compravendita del 20/03/2006 a firma del notaio Vincenzo Pistilli, con sede in Olbia (SS), n. del rep. 77735/17336, trascritto in Tempio Pausania in data 22/03/2006 al n. 3735 del Reg. Gen. e n. 2475 del Reg. Part.; risulta quindi data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento (rif. **Allegato D.1, F.1**).

Dalla verifica effettuata presso l'Ufficio Territoriale di Olbia dell'Agenzia delle Entrate, alla data della richiesta non risultano in vigore contratti privati registrati a nome della società esecutata relativi al bene pignorato; risultava un contratto ad uso abitativo con durata dal 10/07/2015 al 09/07/2019, non rinnovato (rif. **Allegato F.2-3**).

Peraltro, per l'immobile pignorato ad oggi risulta un contratto di locazione ad uso abitativo registrato il 04/12/2024, su istanza telematica presentata , rappresentante legale della , al n. , con durata dal 10/07/2023 al 09/07/2027 e canone mensile pari a € 600,00. Di tale contratto non sussiste copia allegata alla registrazione, né alcun file relativo (rif. **Allegato F.4**).

7) Qualora l'esperto rilevi l'esistenza di un contratto opponibile alla procedura o

Firmato Da: TRIVELLIN MARCO ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7ff56ce8f208dd8ec8a14b3e379cec22